

Aula 10

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Direito Constitucional*

Autor:

**Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos**

09 de Maio de 2026

Índice

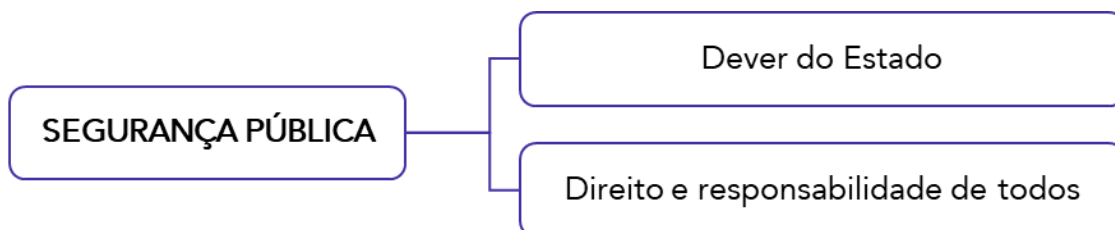
1) Segurança Pública (art. 144, CF/88)	3
2) Questões Comentadas - Segurança Pública (art. 144) - FGV	15
3) Lista de Questões - Segurança Pública (art. 144) - FGV	27



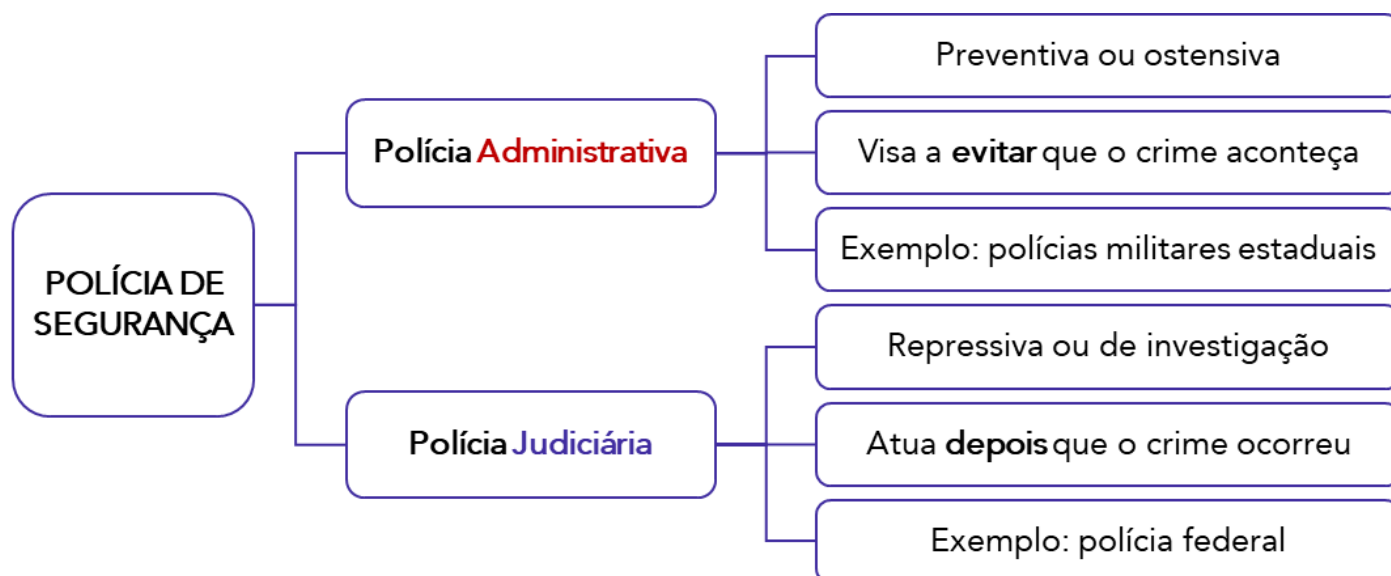
SEGURANÇA PÚBLICA

Introdução

A Constituição Federal trata da Segurança Pública no Capítulo III do seu Título V. Dispõe a Carta Magna que a segurança pública **é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**, sendo exercida com o objetivo de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, (art. 144, *caput*, CF).



A polícia de segurança, segundo Pedro Lenza, divide-se em 2 (duas) grandes áreas: **polícia administrativa** e **polícia judiciária**. A polícia administrativa (preventiva ou ostensiva) **atua preventivamente**, evitando que o crime aconteça, na área do ilícito administrativo. Já a judiciária (polícia de investigação) **atua repressivamente**, depois de ocorrido o ilícito penal.



ESTA É DIFÍCIL!



No HC, nº 68.928/PA, o STF decidiu que a atividade de policiamento naval é uma atividade secundária da Marinha de Guerra, possuindo **caráter meramente administrativo**. **Não se pode atribuir, a essa função, natureza militar**, apesar de ser desempenhada pela Marinha de Guerra.



A Segurança Pública e o Princípio da Solidariedade Federativa

A Lei Federal nº 11.473/2007 foi editada a partir da conversão da Medida Provisória nº 345/2007, com o objetivo de **proteger a população** contra os **efeitos danosos de interrupções nos serviços de segurança pública** pelos Estados e Distrito Federal, muitas vezes motivadas por greves. Nesse sentido, dispõe a lei que a **União poderá firmar convênio com os Estados e o Distrito Federal** para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Essa cooperação federativa compreende operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito da **Secretaria Nacional de Segurança Pública**. Celebrado o convênio, União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos Estados e do Distrito Federal, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais, ocupantes de cargos congêneres e de formação técnica compatível, sem ônus.

Outro importante ato normativo que disciplina a **cooperação entre os entes federados em ações de segurança pública** é o Decreto nº 5.289/2004. Esse decreto disciplina as **regras gerais** de organização e funcionamento da administração pública federal, para desenvolvimento do **programa de cooperação federativa denominado Força Nacional de Segurança Pública**, ao qual **poderão voluntariamente aderir os Estados interessados**, por meio de atos formais específicos.

A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser **empregada em qualquer parte do território nacional**, mediante solicitação expressa do respectivo Governador de Estado, do Distrito Federal ou de Ministro de Estado. Seu emprego será **episódico e planejado**, cabendo, ao Ministro de Estado da Justiça, determinar sua oportunidade.

O contingente mobilizável da Força Nacional de Segurança Pública será composto por servidores que tenham recebido, do Ministério da Justiça, treinamento especial para atuação conjunta, integrantes das polícias federais e dos órgãos de segurança pública dos Estados que tenham aderido ao programa de cooperação federativa.

Ainda dentro da solidariedade federativa que caracteriza a Segurança Pública, cita-se a criação, por meio da Lei Federal nº 13.675/2018, da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Ambos os institutos têm a finalidade de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de **atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

JURISPRUDÊNCIA



No entendimento do STF, é possível, ao Poder Judiciário, **determinar a implementação** pelo Estado, **quando inadimplente**, de **políticas públicas de segurança pública** constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo¹.

Outra decisão do STF que é interessante conhecer: é **inconstitucional a cobrança de taxa de segurança para eventos**, visto que a segurança pública deve ser remunerada por meio de impostos, já que constitui serviço geral e indivisível, devido a todos os cidadãos, **independentemente de contraprestação**². Esse assunto é melhor estudado na aula de Sistema Constitucional Tributário, mas já é bom ter ciência dessa decisão, pois relaciona-se ao serviço público de segurança pública.

Órgãos de Segurança Pública

Segundo o art. 144, CF/88, a **segurança pública será exercida** pelos seguintes órgãos:

- a) Polícia Federal;
- b) Polícia Rodoviária Federal;
- c) Polícia Ferroviária Federal;
- d) Polícias Cíveis;
- e) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares;
- f) Polícias penais federal, estaduais e distrital (EC nº 104/2019).

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o Supremo Tribunal Federal (ADI 2.575, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.06.2020), o rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública previsto no art. 144, incisos I a VI, da CF/88, seria **taxativo** e deve ser observado pelos estados-membros e pelo Distrito Federal.

Por outro lado, ao apreciar o caso da Superintendência de Polícia Científica do Estado do Tocantins (ADI 6621, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.06.2021), a taxatividade mencionada cedeu lugar a **interpretação menos restritiva**, permitindo, aos entes federativos, criarem **polícias científicas autônomas** que, do ponto de vista da organização administrativa, não estejam vinculadas à Polícia Civil. Logo, há também decisão do STF no sentido de que o rol do art. 144 **não seria mais taxativo**.

¹ RE 559.646 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 07.06.2011.

² ADI 2692/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 30.9.2022 (sexta-feira), às 23:59.



Entretanto, em prova realizada no início de 2022 pela Cebraspe (DPE/RS), o rol de órgãos de segurança pública foi considerado taxativo pela banca. Como se percebe, trata-se de assunto controverso e **não pacificado**.



FIQUE ATENTO!



Segundo o art. 144, § 9º, da CF/88, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública será fixada na forma de **subsídio**, conforme previsto no § 4º do art. 39.

Polícias Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal

A Polícia Federal, **instituída por lei como órgão permanente**, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, **destina-se a**:

a) Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;



- b) Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
- c) Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
- d) Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Preste atenção! A Polícia Federal tem competência para apurar infrações penais apenas **em detrimento de bens, serviços e interesses da União** ou de suas **entidades autárquicas e empresas públicas**. Isso **não se estende às sociedades de economia mista**!

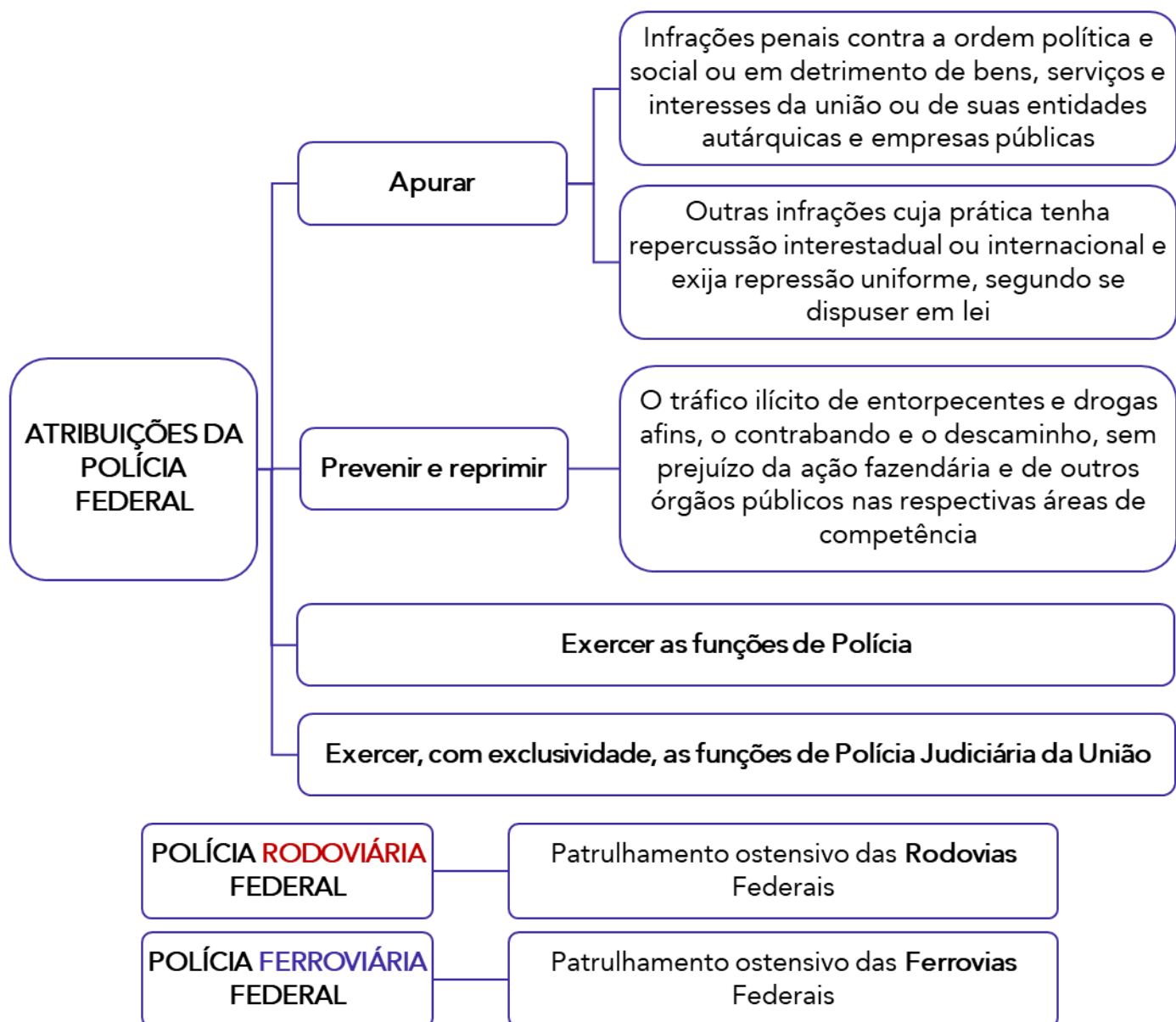
Já a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, órgãos permanentes, organizados e mantidos pela União e estruturados em carreira, destinam-se, na forma da lei, respectivamente, ao **patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais**.

FIQUE ATENTO!



A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, IV, da Constituição da República – que **não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público** – tem por única finalidade conferir à polícia federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal), **primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, em tratados ou convenções internacionais** (HC 89.837, rel. min. Celso de Mello, j. 20-10-2009, 2ª T, DJE de 20-11-2009).





Polícias dos Estados

A **segurança pública dos Estados** foi atribuída às **polícias civis**, às **polícias militares**, **polícias penais** e ao **corpo de bombeiros**, que formam, em conjunto, as polícias dos Estados. Essas polícias, embora mantidas e organizadas pelos Estados, deverão observar as **normas gerais federais** (da União) de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares, conforme o art. 22 da Carta Magna.

Às **polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de **polícia judiciária** e a **apuração de infrações penais**, **exceto as militares**. Essa exceção não se aplica aos crimes praticados por militares, desde que estranhos às suas atividades. Segundo o STF, compete à polícia civil a apuração de crimes comuns praticados por militares, ou seja, aqueles estranhos à atividade militar.

Um órgão que, por vezes, aparece vinculado às polícias civis estaduais é o **instituto de criminalística**. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, os estados **podem optar** por garantir a autonomia formal aos institutos de criminalística ou **podem integrá-los** aos demais



órgão de segurança pública sem que isso importe ofensa material à Constituição. A existência, nos quadros da Administração Pública estadual, de órgão administrativo de perícias **não gera obrigação de subordiná-lo à polícia civil**³.

Ainda em relação à Polícia Civil, é **inconstitucional** norma estadual que assegure a **independência funcional a delegados de polícia**, bem como que atribua à polícia civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica⁴. A polícia civil está, necessariamente, subordinada ao chefe do Poder Executivo estadual, logo não é possível atribuir-lhe independência funcional, sob pena de ofensa ao art. 129, I, VI e VIII, bem como ao art. 144, § 6º, da Constituição Federal.

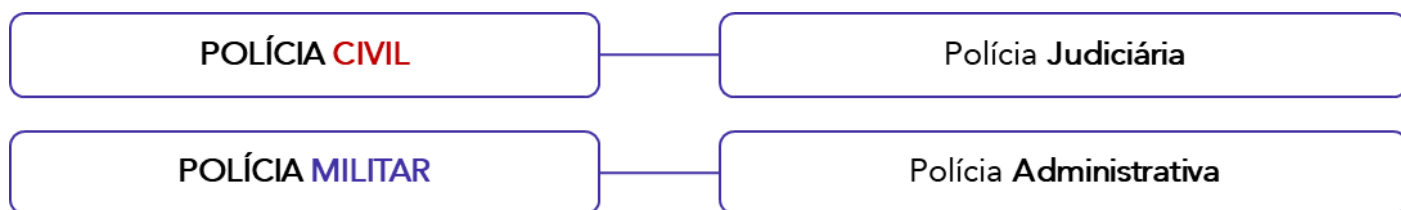
As normas, ainda que originárias do poder constituinte decorrente, que venham a atribuir autonomia funcional, administrativa ou financeira a outros órgãos ou instituições não constantes da CF, padecem de vício de inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos Poderes.

Já às **polícias militares** cabem a **polícia ostensiva e a preservação da ordem pública** (polícia administrativa), enquanto, aos **corpos de bombeiros militares**, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de **defesa civil**.

As polícias militares e corpos de bombeiros militares, **forças auxiliares e reserva do Exército**, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Destaca-se que os **militares compreendem os integrantes das Forças Armadas** (Exército, Marinha e Aeronáutica) e os **integrantes das Forças Auxiliares e reserva do Exército** (polícias militares e corpos de bombeiros militares). As Forças Armadas são **nacionais**, organizadas em nível federal. Já as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são disciplinados em nível estadual, distrital ou dos Territórios.

Outro ponto de destaque é que, ainda que não seja polícia judiciária, entende o STF que a **polícia militar pode realizar flagrantes ou participar da busca e apreensão** determinada por ordem judicial.⁵



Polícias do Distrito Federal

As polícias civil, militar e o corpo de bombeiros do Distrito Federal são **organizadas e mantidas diretamente pela União** (art. 21, XIV, CF), devendo **lei federal dispor sobre sua utilização pelo Governador do Distrito Federal** (art. 144, § 6º, CF).

³ ADI 6621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 7.6.2021.

⁴ ADI 5522/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 18.02.2022.

⁵ HC 91481 MG, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-02 PP-00340 RT v. 98, n. 879, 2009, p. 526-528 RF v. 104, n. 400, 2008, p. 491-493.



Desse modo, os integrantes dessas polícias estão sujeitos a um regime jurídico híbrido, cabendo à **lei federal fixar seus vencimentos**. A esse respeito, veja a Súmula Vinculante nº 39:

Súmula Vinculante nº 39: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal".

Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital

A EC nº 104/2019 **incluiu, no rol de órgãos de segurança pública** do Estado brasileiro, as Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.

As carreiras de agentes penitenciários foram, assim, **transformadas em "carreiras policiais"**, sendo alçadas ao patamar constitucional.

As polícias penais estão **vinculadas ao órgão administrador** do sistema penal da unidade federativa a que pertencem. Compete a policiais penais a **segurança dos estabelecimentos prisionais**.

No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, as polícias penais estão **subordinadas aos Governadores** dos Estados e do Distrito Federal, exatamente o que também acontece com as polícias civis e com as polícias militares.

Cabe destacar, entretanto, que a **polícia penal do Distrito Federal** será organizada e mantida pela **União**. Nessa linha, o art. 32, § 4º, CF/88, prevê que *"lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar"*.

Com a EC nº 104/2019, fica garantido que o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, **exclusivamente**, por meio de **concurso público** ou por meio de **transformação** dos cargos dos agentes penitenciários e equivalentes. Assim, não mais se permitirá a situação esdrúxula em que vários agentes penitenciários exercem cargos temporários.

FIQUE ATENTO!



O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é **vedado** aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública (STF, ARE 654.432, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017, P, DJE de 11-6-2018, Tema 541).

INDO MAIS FUNDO!



As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a **exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional**. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública (STF, RE 1.358.565 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 2-3-2022, 1ª T, DJE de 8-3-2022).

Guardas Municipais

Determina a Constituição (art. 144, § 8º) que os **Municípios poderão constituir guardas municipais** destinadas à **proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei. Trata-se, segundo Uadi Lammego Bulos, de **polícia administrativa**, que visa à proteção do patrimônio contra a depredação dos demolidores da coisa alheia.

Há certa polêmica quanto à **natureza das Guardas Municipais**. Seriam elas órgãos de segurança pública do Estado brasileiro?

Sob um ponto de vista estritamente formal, as Guardas Municipais **não integram os órgãos de segurança pública** do Estado brasileiro, uma vez que **não estão arroladas** nos diversos incisos do art. 144, CF/88.

O STF já se posicionou de **maneira divergente** sobre o tema:

a) No RE 846.854, a Corte reconheceu que as **Guardas Municipais exercem atividade de segurança pública** e que, portanto, **não têm o direito de greve**.⁶

b) Mais recentemente, o STF **afirmou que as guardas municipais não têm o direito à aposentadoria especial por atividade de risco**, ocasião em que o Ministro Relator afirmou que elas não integram o conjunto dos órgãos de segurança pública.⁷

c) Em decisões mais recentes, a exemplo da ADPF 995 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 28.08.2023), restou consignado que o quadro normativo constitucional e jurisprudencial da Suprema Corte em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de **órgão de segurança pública**, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Segundo o STF, as Guardas Municipais podem exercer **poder de polícia de trânsito**, inclusive aplicando **sanções administrativas** (multas) aos infratores.⁸ Em outra decisão, o STF admitiu que os municípios podem estipular regras de asseio pessoal aos agentes da guarda municipal,

⁶ RE 846.854, Rel. Min. Edson Fachin, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 05.04.2017

⁷ ARE 1.215.727. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 29.08.2019

⁸ RE 658.570/MG. Rel. Min. Marco Aurélio. 06.08.2015.



podendo exigir, por exemplo, barba feita⁹. Essas exigências se mostram razoáveis e não atentam contra princípios fundamentais.

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o Supremo Tribunal Federal, é **constitucional**, no âmbito dos municípios, o **exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário**, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional (RE 608.588, Tema 656, Rel. Min. Luiz Fux).

Segurança Viária

A Emenda Constitucional nº 82/2014 acrescentou ao art. 144, CF/88, o § 10, que trata da **segurança viária**. Vejamos o que prevê esse dispositivo:

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Como você pôde perceber a partir da leitura do texto, a EC nº 82/2014 **cria a carreira de agentes de trânsito** no sistema de **segurança pública**. Em outras palavras, ela **torna constitucional a competência desses agentes**, estruturados em carreira, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

É competência dos agentes de trânsito, bem como dos órgãos ou entidades executivos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, **exercer a segurança viária**, que compreende “a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas”.

O objetivo da EC nº 82/2014 é diminuir os acidentes e mortes no trânsito. No conceito de segurança viária, estão a **educação e a engenharia**, ao lado da **fiscalização de trânsito**, demonstrando que a preocupação do legislador não é apenas com a punição dos infratores, mas também com a prevenção de acidentes.

⁹ RE 1.298.758 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 08.03.2021



Para as provas de concurso, é importante que você:

- a) Memorize o **objetivo da segurança viária**, exercida para a “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas”.
- b) Grave que, no conceito de segurança viária, estão a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei. Busca-se, com isso, garantir, ao cidadão, o **direito à mobilidade urbana eficiente**.

HORA DE PRATICAR!



(DPE-RS – 2022) O rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública, previsto na Lei Maior, não é taxativo, permitindo-se aos estados-membros e ao Distrito Federal a criação de outros órgãos com a mesma função.

Comentários:

No caso, a banca considerou a assertiva como errada, uma vez que há jurisprudência anterior do STF considerando o rol de órgãos de segurança pública como taxativo. Entretanto, decisão mais recente da Corte flexibilizou esse entendimento e tolerou a criação de órgão de segurança pública diferente daqueles mencionados no art. 144 da CF/88. Questão errada.

(DPE-RS – 2022) O Poder Judiciário pode determinar que o Estado implemente políticas públicas no campo da segurança pública se caracterizada inadimplência quanto a tal dever constitucional.

Comentários:

O STF já se pronunciou no sentido da legitimidade do Poder Judiciário em determinar que o Estado implemente políticas públicas na esfera de segurança pública sem que isso represente violação ao princípio da separação dos Poderes. Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais civis e militares cabem às polícias civis.

Comentários:

Não compete às polícias civis apurar as infrações penais militares. Questão errada.

(PC-DF – 2015) A polícia federal se destina a apurar quaisquer infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional.

Comentários:

A Polícia Federal tem competência para apurar infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional e que, **além disso, exijam repressão uniforme**. Assim, não são todas as infrações com repercussão interestadual ou internacional que são apuradas pela Polícia Federal. Para ser apurada pela Polícia Federal, a infração deverá exigir repressão uniforme. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Compete à polícia federal apurar infrações penais cometidas contra a União, suas fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.



Comentários:

A competência da Polícia Federal não abrange infrações penais cometidas contra as sociedades de economia mista. Questão errada.

(PGE-RN – 2014) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser lei complementar.

Comentários:

De fato, os Municípios poderão constituir guardas municipais. No entanto, essa matéria não precisa ser objeto de lei complementar. A lei ordinária é suficiente para regular essa matéria. Questão errada.

(PGE-RN – 2014) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 144, § 10, II, CF/88, que trata da segurança viária. Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

Segurança Pública

1. (FGV/PC-MG/Investigador de Polícia/2025) O Secretário de Administração Penitenciária do Estado Alfa, autoridade máxima do sistema penitenciário e do seu órgão administrador, foi comunicado do início de uma rebelião na unidade prisional Kappa, no qual se encontravam os presos provisórios da região norte do Estado. Em razão desses acontecimentos, a assessoria do Secretário constatou a necessidade de ser reforçada a segurança no local, o que lhe foi devidamente comunicado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Secretário

- a) pode determinar que a polícia penal ou a polícia militar realize a segurança do local.
- b) pode determinar que a polícia penal, vinculada que é à Secretaria, realize a segurança do local.
- c) deve requerer ao Governador do Estado que determine à polícia penal a realização da segurança do local.
- d) deve requerer ao Comandante Geral da Polícia Militar que determine o comparecimento de efetivo ao local.
- e) deve requerer ao Governador do Estado que determine a realização da segurança do local, o que pode ser feito pela polícia penal ou pela polícia militar.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não cabe a polícia militar atuar nos sistemas penitenciários, sendo sua atribuição o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (art. 144, § 5º da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Constituição, a polícia penal é vinculada ao órgão administrador do sistema penal, dessa forma o Secretário de Administração Penitenciária do Estado Alfa, pode determinar que os policiais penais realizem a segurança do local, nos termos do art. 144, § 5º-A da CRFB/88:

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! O Secretário possui autonomia para determinar que a Polícia Penal realize a segurança do sistema prisional, não necessitando de autorização do Governador do Estado, consoante art. art. 144, § 5º-A da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! A Polícia Militar não tem competência para atuar na segurança dos sistemas penitenciários do Brasil. No caso apresentando, o Secretário de Administração do Sistema Prisional tem autonomia para acionar a Polícia Penal para atuar na segurança dessa rebelião, tendo em vista que essa possui a competência de realizar a segurança desses estabelecimentos, conforme art. 144, § 5º-A da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não cabe ao Governador do Estado autorizar a segurança nesses estabelecimentos, porque o Secretário de Administração do Sistema Prisional possui competência para acionar a Polícia Penal para atuar na segurança dessa rebelião. Ademais, a Polícia Militar não possui competência para atuar na segurança dos presídios, já que a sua



atribuição é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, conforme art. 144, §§ 5º e 5º-A da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

2. (FGV/PC-SC/2024) A segurança pública é serviço a ser prestado pelo Estado para a preservação da ordem pública e da proteção da integridade das pessoas e do patrimônio. O artigo 144 da CF/88 enumera os órgãos atuantes neste domínio. Com base nas regras constitucionais vigentes e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a segurança pública, analise os itens a seguir:

I. É inconstitucional o exercício do direito de greve por parte dos integrantes de todas as carreiras policiais enumeradas no artigo 144 da CF/88.

II. Às Polícias Cíveis são atribuídas as funções de polícia judiciária, de segurança dos estabelecimentos prisionais e de investigação de infrações penais, com ressalva das de competência da União e de natureza militar.

III. As Polícias Militares, subordinadas à autoridade suprema do Presidente da República, possuem as atribuições de policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, apenas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Os itens II e III estão errados. Sobre o item II, não cabe a Polícia Civil atuar na segurança dos estabelecimentos prisionais, sendo tal atribuição da Polícia Penal, de acordo com o art. 144, § 5º-A da CRFB/88. Já o item III está errado ao afirmar que a Polícia Militar está subordinada ao Presidente da República. Na verdade, estão subordinados ao Governador do Estado, conforme art. 144, § 6º da CRFB/88:

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias cíveis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, apenas o item I está em conformidade com a Constituição Federal, tendo em vista que esta proíbe os militares de sindicalização e da greve, de acordo com o art. 142, inciso IV da CRFB/88: "ao militar são proibidas a sindicalização e a greve".

LETRA C. INCORRETA. O item III está errado, porque a Polícia Militar está subordinada ao Governador do Estado e não ao Presidente da República, conforme art. 144, § 6º da CRFB/88.



LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! Ambos estão em desconformidade com o Texto Constitucional. Devemos ter em mente que a atuar na segurança dos estabelecimentos prisionais, é atribuição da Polícia Penal, de acordo com o art. 144, § 5º-A da CRFB/88. Quanto à Polícia Militar, está subordinada ao Governador do Estado.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A nossa Carta Magna proíbe a sindicalização e o exercício do direito de greve pelos militares, de acordo com o art. 144, inciso IV da CRFB/88: "ao militar são proibidas a sindicalização e a greve".

Gabarito: Letra E.

3. (FGV/Prefeitura de Vitória/GCM Guarda Civil Municipal/2024) João, após ser aprovado em um certame público, passou a ocupar um cargo público em uma instituição responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública no âmbito do Estado Alfa.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que João integra o (a)

- a) Corpo de Bombeiro Militar.
- b) Polícia Rodoviária Federal.
- c) Polícia Militar.
- d) Polícia Penal.
- e) Polícia Civil.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Ao Corpo de Bombeiros Militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, de acordo com o art. 144, § 5º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! A Polícia Rodoviária Federal atua no patrulhamento ostensivo das rodovias federais, de acordo com o art. 144, § 2º da CRFB/88:

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a nosso Texto Constitucional, cabe a Polícia Militar realizar o policiamento ostensivo, bem como preservar pela ordem pública, de acordo com o art. 144, § 5º da CRFB/88:

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

LETRA D. INCORRETA. Cabe à polícia penal atuar na segurança dos estabelecimentos penais, de acordo com o art. 144, § 5º-A da CRFB/88:

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.



LETRA E. INCORRETA. Nada a ver! A Polícia Civil é responsável pelas funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, conforme o art. 144, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Gabarito: Letra C.

4. (FGV/SEAP-BA/Agente Penitenciário/2024) A Constituição Federal prevê que a segurança pública, além de um dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, sendo exercida, por diversos órgãos públicos, visando à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é incorreto afirmar que

a) a polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, dentre outras atribuições, a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

b) a polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

c) às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

d) às polícias militares incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

e) aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição Federal estabeleceu que a Polícia Federal, dentre outras funções, possui a de atuar como **polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras**, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso III da CRFB/88:

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:"

III - exercer as **funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras**;

LETRA B. INCORRETA. De fato, a Polícia Rodoviária Federal está incumbida de exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, de acordo com o art. 144, § 2º da CRFB/88:

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.

LETRA C. INCORRETA. No que tange aos Policiais Penais, a Constituição estabeleceu a atribuição de prezar pela segurança dos estabelecimentos penais, de acordo com o art. 144, § 5º-A da CRFB/88:



§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, **cabe a segurança dos estabelecimentos penais**

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Na verdade, não compete a polícia militar, **mas sim civil** exercer a função de polícia judiciária, bem como a apuração das infrações penais, exceto as militares, de acordo com o art. 144, § 4º da CRFB/88:

Art. 144 (...)

§ 4º **Às polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, **incumbem**, ressalvada a competência da União, **as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.**

LETRA E INCORRETA. A Constituição confere aos bombeiros militares a execução de atividade de defesa civil, de acordo com o art. 144, § 5º da CRFB/88:

Art. 144 (...)

§5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de **atividades de defesa civil.**

Gabarito: Letra D.

5. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) As opções a seguir apresentam órgãos de Segurança Pública previstos na Constituição da República de 1988, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Polícia Rodoviária Federal.
- b) Polícias Civis.
- c) Corpos de Bombeiros Militares e Civis.
- d) Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.
- e) Polícia Ferroviária Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A polícia rodoviária federal é um órgão da segurança pública, de acordo com o art. 144, inciso II da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A polícia civil também é um órgão integrante da segurança pública, de acordo com o art. 144, inciso IV da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! **O corpo de bombeiros civis não é um órgão da segurança pública**, não sendo previsto na Constituição, de acordo com o art. 144, inciso V da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e **corpos de bombeiros militares.**



LETRA D. INCORRETA. As polícias Penais federal, Estadual e Distrital são órgão integrantes da segurança pública, estando elencados no art. 144, inciso VI da CRFB/88: “*polícias penais federal, estaduais e distrital*”

LETRA E INCORRETA. A polícia ferroviária federal, também integra o quadro dos órgãos de segurança pública, conforme art. 144, inciso III da CRFB/88: “*polícia ferroviária federal*”.

Gabarito: Letra C.

6. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) A Constituição Federal de 1988 estabelece que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos. Observe as assertivas a seguir sobre tais órgãos:

I. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, por exemplo, exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

II. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

III. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

De acordo com o texto constitucional, está correto o que se afirma em

- a) I e III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Item I. CORRETO. Trata-se do teor do art. 144, § 1º da CRFB/88: “*A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União*”.

Item II. ERRADO. Muito cuidado, pois a função de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública é papel das polícias militares, nos termos do art. 144, § 5º da CRFB/88: “*Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil*”.

Item III. CORRETO. De fato, a subordinação é junto aos Governadores de Estado, DF e Territórios, nos termos do art. 144, § 6º da CRFB/88: “*As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as*



polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

Gabarito: Letra A.

7. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Consoante dispõe a Constituição Federal de 1988, os Municípios, conforme dispuser a lei, poderão constituir guardas municipais destinadas

- a) à execução de atividades de defesa civil.
- b) à proteção de seus bens, serviços e instalações.
- c) às funções de polícia judiciária municipal e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- d) à atividade de polícia ostensiva e à preservação da ordem pública.
- e) a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, nos limites do Município.

Comentários:

Questão de tiro curto com base na literalidade do art. 144, § 8º da Constituição Federal: “Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Gabarito: Letra B.

8. (FGV/PC-RJ - 2022) João, estudioso do Direito Constitucional e da área de segurança pública, deparou-se com a existência de zonas de possível conflito na atuação da polícia federal e das polícias civis. Ao fim de suas reflexões, concluiu, corretamente, que, de acordo com a sistemática constitucional:

- a) ambas as polícias possuem competência concorrente na apuração de infrações penais, distinguindo-se apenas em relação ao ente federativo mantenedor;
- b) as atribuições da polícia federal estão previstas, de maneira exaustiva, na ordem constitucional, não podendo ser ampliadas pela lei;
- c) à polícia federal compete apurar as infrações penais praticadas em detrimento das sociedades de economia mista da União;
- d) à polícia federal compete apurar as infrações penais praticadas em detrimento da ordem social;
- e) à polícia federal compete apurar toda e qualquer infração penal com repercussão interestadual.

Comentários:

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.



A questão cobrou do candidato o conhecimento sobre segurança pública, que é tratada na Constituição Federal no art. 144:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.

Portanto, à Polícia Federal compete apurar as infrações penais praticadas em detrimento da ordem social.

9. (FGV/PC-RJ - 2022) No último ano, João, oficial do Exército, praticou uma conduta particularmente grave sob a ótica dos padrões deontológicos da disciplina militar. Nesse caso, João pode perder o posto e a patente:

a) em decorrência de condenação em processo administrativo disciplinar ou como efeito da condenação na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado;

b) apenas se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, ou condenado à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado de tribunal especial;

c) como efeito da condenação na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado;

d) apenas como efeito da condenação na justiça militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado;

e) apenas se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente.

Comentários:

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

Vejamos como a Constituição Federal trata o tema:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for *julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente*, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

10. (FGV/PC-RJ - 2021) Joana, Antônia e Nana, estudiosas das políticas de segurança pública, travaram intenso debate a respeito das competências constitucionais dos órgãos que atuam nessa área. Joana afirmou que compete primordialmente à polícia federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, sem prejuízo da atuação de outros órgãos públicos. Antônia defendeu que compete à polícia civil apurar as infrações penais, ressalvada a competência dos órgãos da União, incluindo aquelas praticadas pelos integrantes da polícia penal. Nana, por sua vez, defendeu que as polícias penais estão imediatamente vinculadas ao comandante do batalhão de cada área e mediatamente ao governador do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso. Considerando a disciplina constitucional:

- a) apenas Nana está certa;
- b) apenas Antônia está certa;
- c) Joana, Antônia e Nana estão certas;
- d) Joana, Antônia e Nana estão erradas;
- e) apenas Joana e Antônia estão certas.

Comentários:

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

A questão cobrou do candidato basicamente o conhecimento do art. 144 da CF/88.

Joana está certa, veja:

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência.

Antônia está certa, veja:

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:



IV - polícias civis

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Nana está errada, veja:

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

11. (FGV/PC-RN – 2021) O diretor da recém criada unidade prisional XX, vinculada ao Estado Alfa, expediu ofício ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, seu superior hierárquico, solicitando a designação de agentes da área de segurança pública para realizarem a segurança da unidade, isso em razão do risco de que fosse atacada por forças hostis. À luz da sistemática constitucional, os referidos agentes devem integrar a:

- a) polícia militar, e a solicitação foi corretamente direcionada ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária;
- b) polícia penal, e a solicitação foi corretamente direcionada ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária;
- c) polícia penal, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Secretário de Estado de Segurança Pública;
- d) polícia civil, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Secretário de Estado de Segurança Pública;
- e) polícia militar, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Governador.

Comentários:

Letra A: errada. À luz da redação atual da CF/88, notadamente em razão da Emenda Constitucional nº 104/2019, não cabe às polícias militares a tarefa de prover segurança aos estabelecimentos penais.

Letra B: correta. De acordo com o art. 144, § 5º-A, da CF/88, as polícias penais, órgãos responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais, são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencerem. Dessa forma, no âmbito do Estado Alfa, pode-se concluir que o Secretário de Administração Penitenciária é a autoridade



responsável por administrar o sistema penitenciário do referido estado, razão pela qual a alternativa "b" se mostra a única correta.

Letra C: errada. A alternativa acerta em afirmar que os agentes deveriam integrar a polícia penal, mas se equivoca em relação ao Secretário de Estado de Segurança Pública. Como se extrai do texto constitucional, as polícias penais se vinculam ao órgão administrador do sistema penal. Como o Estado Alfa possui Secretaria de Administração Penitenciária, seria este o órgão responsável pela administração da polícia penal estadual.

Letra D e E: erradas. Não compete às polícias militar e civil realizar a segurança dos estabelecimentos penais.

O gabarito é a letra B.

12. (FGV/Prefeitura de Salvador – 2019) Segundo o Art. 144, § 10, da Constituição da República Federativa do Brasil/88, a segurança viária, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compete

- a) ao governo federal, pelo seu Departamento Nacional de Trânsito.
- b) aos agentes de segurança privados contratados pelas concessionárias das vias públicas.
- c) às guardas estadual e municipal, regulamentadas na forma da lei.
- d) à polícia estadual, municipal ou do Distrito Federal, conforme o caso.
- e) aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito.

Comentários:

O art. 144, § 10, da Carta Magna, dispõe que a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

O gabarito é a letra E.

13. (FGV/Prefeitura de Salvador – 2019) O Prefeito do Município Beta foi comunicado da subtração de diversos computadores instalados em uma repartição do Município, o que o levou a requisitar a instauração de uma investigação penal pela Guarda Municipal, com o objetivo de identificar os criminosos.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Guarda Municipal

a) somente está autorizada a investigar crimes praticados contra bens, serviços e instalações do Município, a exemplo daquele referido pelo Prefeito.



- b) não está autorizada a investigar nenhuma espécie de crime, incluindo aquele informado pelo Prefeito.
- c) somente está autorizada a investigar o crime referido pelo Prefeito caso seja autorizada pelo Governador do Estado.
- d) está autorizada a realizar a investigação de qualquer crime, incluindo aquele informado pelo Prefeito.
- e) somente está autorizada a investigar o crime referido pelo Prefeito caso seja autorizada pela Polícia Judiciária.

Comentários:

As guardas municipais não têm autorização constitucional para investigar crimes. Compete-lhes proteger os bens, serviços e instalações dos municípios, nos termos da lei (art. 144, § 8º, CF). O gabarito é a letra B.



LISTA DE QUESTÕES

Segurança Pública

1. (FGV/PC-MG/Investigador de Polícia/2025) O Secretário de Administração Penitenciária do Estado Alfa, autoridade máxima do sistema penitenciário e do seu órgão administrador, foi comunicado do início de uma rebelião na unidade prisional Kappa, no qual se encontravam os presos provisórios da região norte do Estado. Em razão desses acontecimentos, a assessoria do Secretário constatou a necessidade de ser reforçada a segurança no local, o que lhe foi devidamente comunicado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Secretário

- a) pode determinar que a polícia penal ou a polícia militar realize a segurança do local.
- b) pode determinar que a polícia penal, vinculada que é à Secretaria, realize a segurança do local.
- c) deve requerer ao Governador do Estado que determine à polícia penal a realização da segurança do local.
- d) deve requerer ao Comandante Geral da Polícia Militar que determine o comparecimento de efetivo ao local.
- e) deve requerer ao Governador do Estado que determine a realização da segurança do local, o que pode ser feito pela polícia penal ou pela polícia militar.

2. (FGV/PC-SC/2024) A segurança pública é serviço a ser prestado pelo Estado para a preservação da ordem pública e da proteção da integridade das pessoas e do patrimônio. O artigo 144 da CF/88 enumera os órgãos atuantes neste domínio. Com base nas regras constitucionais vigentes e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a segurança pública, analise os itens a seguir:

- I. É inconstitucional o exercício do direito de greve por parte dos integrantes de todas as carreiras policiais enumeradas no artigo 144 da CF/88.
- II. Às Polícias Cíveis são atribuídas as funções de polícia judiciária, de segurança dos estabelecimentos prisionais e de investigação de infrações penais, com ressalva das de competência da União e de natureza militar.
- III. As Polícias Militares, subordinadas à autoridade suprema do Presidente da República, possuem as atribuições de policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, apenas.



3. (FGV/Prefeitura de Vitória/GCM Guarda Civil Municipal/2024) João, após ser aprovado em um certame público, passou a ocupar um cargo público em uma instituição responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública no âmbito do Estado Alfa.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que João integra o (a)

- a) Corpo de Bombeiro Militar.
- b) Polícia Rodoviária Federal.
- c) Polícia Militar.
- d) Polícia Penal.
- e) Polícia Civil.

4. (FGV/SEAP-BA/Agente Penitenciário/2024) A Constituição Federal prevê que a segurança pública, além de um dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, sendo exercida, por diversos órgãos públicos, visando à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é incorreto afirmar que

- a) a polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, dentre outras atribuições, a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
- b) a polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- c) às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
- d) às polícias militares incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.
- e) aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil.

5. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) As opções a seguir apresentam órgãos de Segurança Pública previstos na Constituição da República de 1988, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Polícia Rodoviária Federal.
- b) Polícias Cíveis.
- c) Corpos de Bombeiros Militares e Cíveis.
- d) Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.



e) Polícia Ferroviária Federal.

6. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) A Constituição Federal de 1988 estabelece que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos. Observe as assertivas a seguir sobre tais órgãos:

I. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, por exemplo, exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

II. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

III. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

De acordo com o texto constitucional, está correto o que se afirma em

- a) I e III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, II e III.

7. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Consoante dispõe a Constituição Federal de 1988, os Municípios, conforme dispuser a lei, poderão constituir guardas municipais destinadas

- a) à execução de atividades de defesa civil.
- b) à proteção de seus bens, serviços e instalações.
- c) às funções de polícia judiciária municipal e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- d) à atividade de polícia ostensiva e à preservação da ordem pública.
- e) a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, nos limites do Município.

8. (FGV/PC-RJ - 2022) João, estudioso do Direito Constitucional e da área de segurança pública, deparou-se com a existência de zonas de possível conflito na atuação da polícia federal e das polícias civis. Ao fim de suas reflexões, concluiu, corretamente, que, de acordo com a sistemática constitucional:



- a) ambas as polícias possuem competência concorrente na apuração de infrações penais, distinguindo-se apenas em relação ao ente federativo mantenedor;
- b) as atribuições da polícia federal estão previstas, de maneira exaustiva, na ordem constitucional, não podendo ser ampliadas pela lei;
- c) à polícia federal compete apurar as infrações penais praticadas em detrimento das sociedades de economia mista da União;
- d) à polícia federal compete apurar as infrações penais praticadas em detrimento da ordem social;
- e) à polícia federal compete apurar toda e qualquer infração penal com repercussão interestadual.

9. (FGV/PC-RJ - 2022) No último ano, João, oficial do Exército, praticou uma conduta particularmente grave sob a ótica dos padrões deontológicos da disciplina militar. Nesse caso, João pode perder o posto e a patente:

- a) em decorrência de condenação em processo administrativo disciplinar ou como efeito da condenação na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado;
- b) apenas se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, ou condenado à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado de tribunal especial;
- c) como efeito da condenação na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado;
- d) apenas como efeito da condenação na justiça militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado;
- e) apenas se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente.

10. (FGV/PC-RJ - 2021) Joana, Antônia e Nana, estudiosas das políticas de segurança pública, travaram intenso debate a respeito das competências constitucionais dos órgãos que atuam nessa área. Joana afirmou que compete primordialmente à polícia federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, sem prejuízo da atuação de outros órgãos públicos. Antônia defendeu que compete à polícia civil apurar as infrações penais, ressalvada a competência dos órgãos da União, incluindo aquelas praticadas pelos integrantes da polícia penal. Nana, por sua vez, defendeu que as polícias penais estão imediatamente vinculadas ao comandante do batalhão de cada área e mediatamente ao governador do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso. Considerando a disciplina constitucional:

- a) apenas Nana está certa;
- b) apenas Antônia está certa;
- c) Joana, Antônia e Nana estão certas;



- d) Joana, Antônia e Nana estão erradas;
- e) apenas Joana e Antônia estão certas.

11. (FGV/PC-RN – 2021) O diretor da recém criada unidade prisional XX, vinculada ao Estado Alfa, expediu ofício ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, seu superior hierárquico, solicitando a designação de agentes da área de segurança pública para realizarem a segurança da unidade, isso em razão do risco de que fosse atacada por forças hostis. À luz da sistemática constitucional, os referidos agentes devem integrar a:

- a) polícia militar, e a solicitação foi corretamente direcionada ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária;
- b) polícia penal, e a solicitação foi corretamente direcionada ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária;
- c) polícia penal, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Secretário de Estado de Segurança Pública;
- d) polícia civil, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Secretário de Estado de Segurança Pública;
- e) polícia militar, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Governador.

12. (FGV/Prefeitura de Salvador – 2019) Segundo o Art. 144, § 10, da Constituição da República Federativa do Brasil/88, a segurança viária, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compete

- a) ao governo federal, pelo seu Departamento Nacional de Trânsito.
- b) aos agentes de segurança privados contratados pelas concessionárias das vias públicas.
- c) às guardas estadual e municipal, regulamentadas na forma da lei.
- d) à polícia estadual, municipal ou do Distrito Federal, conforme o caso.
- e) aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito.

13. (FGV/Prefeitura de Salvador – 2019) O Prefeito do Município Beta foi comunicado da subtração de diversos computadores instalados em uma repartição do Município, o que o levou a requisitar a instauração de uma investigação penal pela Guarda Municipal, com o objetivo de identificar os criminosos.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Guarda Municipal

- a) somente está autorizada a investigar crimes praticados contra bens, serviços e instalações do Município, a exemplo daquele referido pelo Prefeito.
- b) não está autorizada a investigar nenhuma espécie de crime, incluindo aquele informado pelo Prefeito.



- c) somente está autorizada a investigar o crime referido pelo Prefeito caso seja autorizada pelo Governador do Estado.
- d) está autorizada a realizar a investigação de qualquer crime, incluindo aquele informado pelo Prefeito.
- e) somente está autorizada a investigar o crime referido pelo Prefeito caso seja autorizada pela Polícia Judiciária.

GABARITO

1. LETRA B
2. LETRA E
3. LETRA C
4. LETRA D
5. LETRA C
6. LETRA A
7. LETRA B
8. LETRA D
9. LETRA E
10. LETRA E
11. LETRA B
12. LETRA E
13. LETRA B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.